

1500742-45.2021.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/02/2022

... "GORDINHO" APARECEU COM A IDEIA DO ROUBO E, POR ESTAR COM PROBLEMAS FINANCEIROS EM CASA E COM DÍVIDAS DE DROGAS, ACEITOU PARTICIPAR; QUE "GORDINHO" POSSUIA UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, O QUAL FOI USADO PELO DECLARANTE NO ROUBO; QUE, JUNTAMENTE COM "GORDINHO", FOI ATÉ A MERCEARIA E, CHEGANDO LÁ, FOI O DECLARANTE QUE ANUNCIOU O ROUBO, UTILIZANDO O SIMULACRO, E ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500742-45.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500742-45.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Adão Aparecido dos Santos

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

ADÃO APARECIDO DOS SANTOS, qualificado às fls. 54/58, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inc. II c/c § 2º-A, inc. I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das 10:44 horas, na mercearia localizada na Avenida Pindorama, nº 474, nesta cidade e Comarca de Matão, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com um indivíduo identificado apenas por "Gordinho", mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram, para eles, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$ 400,00, em dinheiro, um litro de Vodka e salgadinhos de propriedade da vítima Willian Padilha Schuindt e o telefone celular, marca Moto One, bem avaliado em R\$ 1.200,00, de propriedade da vítima Leonardo Vitor.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação.

A Defesa pugnou pelo afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, aplicação da pena no patamar mínimo e fixação de regime menos gravoso.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu ADÃO APARECIDO DOS SANTOS foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inc. II c.c. § 2º-A, inc. I, do Código Penal.

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através dos boletins de ocorrência nº 1404/2020 e 1735/2020 (fls. 04/05 e 06/07); auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/09); relatório de investigação (fls. 13/21); laudo pericial de objeto apreendido – boné (fls. 37/42); auto de avaliação (fls. 49), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu ADÃO APARECIDO DOS SANTOS, na presença do Defensor, Dr. Marcos Aparecido Cimardi, OAB/SP nº 19.297, ouvido na fase inquisitiva (fls. 12), disse que: “É CONHECIDO PELO VULGO DE “VILÃO”; QUE COM RELAÇÃO AOS FATOS NARRADOS NO BO 1404/2020, INFORMA QUE CONHECEU, NO PARAÍSO, UM INDIVÍDUO DE ARARAQUARA, CONHECIDO PELO VULGO DE “GORDINHO”; QUE “GORDINHO” APARECEU COM A IDEIA DO ROUBO E, POR ESTAR COM PROBLEMAS FINANCEIROS EM CASA E COM DÍVIDAS DE DROGAS, ACEITOU PARTICIPAR; QUE “GORDINHO” POSSUIA UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, O QUAL FOI USADO PELO DECLARANTE NO ROUBO; QUE, JUNTAMENTE COM “GORDINHO”, FOI ATÉ A MERCEARIA E, CHEGANDO LÁ, FOI O DECLARANTE QUE ANUNCIOU O ROUBO, UTILIZANDO O SIMULACRO, E LEVARAM R\$400,00 (QUATROCENTOS REAIS), EM DINHEIRO, DA MERCEARIA, E UM APARELHO CELULAR DE UM CLIENTE QUE HAVIA ACABADO DE CHEGAR AO LOCAL; QUE CHEGARAM AO LOCAL A PÉ E, AO SAÍREM, ABORDARAM UM INDIVÍDUO, NA ESQUINA, O QUAL ESTAVA DE CARRO, SAINDO DE UM BAR E AMEAÇARAM-NO COM O SIMULACRO, FAZENDO-O LEVÁ-LOS ATÉ A CIDADE DE DOBRADA/SP; QUE NÃO ROUBARAM NADA DESSE INDIVÍDUO, SOMENTE O AMEAÇARAM PARA TIRÁ-LOS DO LOCAL; QUE ERA UM CARRO PRETO, NÃO SABENDO ESPECIFICAR O MODELO; QUE JOGARAM O CELULAR NA RODOVIA, NO CAMINHO PARA DOBRADA, COM RECEIO DE QUE PUDESSE SER RASTREADO; QUE, CHEGANDO EM DOBRADA, COLOCARAM FOGO NAS ROUPAS E NO SIMULACRO”. Em Juízo confessa que praticou o roubo porque passava dificuldades e precisava pagar dívidas de drogas. Gordinho lhe convidou e aceitou praticar o crime. A arma tratava-se de réplica. Está muito arrependido. Portava a réplica no dia. Pegou o celular da vítima Leonardo. Subtraíram ainda R\$400,00 do mercado. Ficou cada um com R\$200,00. O celular foi jogado na pista porque pensaram que tinha rastreador. A testemunha Rafael nada tem a ver com o crime. Tem 24 anos. É servente de pedreiro. Ganhava R\$70,00 por dia. É casado. Possui dois filhos. Pagava R\$300,00 de pensão. É primário. Nada tem contra as vítimas e testemunhas.

A vítima WILLIAN PADILHA SCHUINDT, ouvida na fase inquisitiva (fl. 43), declarou:

“COM REFERÊNCIA AOS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA 1404/21, O DECLARANTE INFORMA SER PROPRIETÁRIO DE UMA MERCEARIA NA AV. PINDORAMA Nº 470 , NO JD.

BUSCARDI, SENDO QUE NO DIA 19/10/2020, O DECLARANTE ESTAVA NO CAIXA DO ESTABELECIMENTO , QUANDO LÁ CHEGARAM DOIS INDIVÍDUOS DE COR PARADA SENDO UM ALTO E OUTO MAIS BAIXO, E UM DELES PEDIU PÃO; QUANDO O DECLARANTE FOI BUSCAR O PÃO DESCONFIU PORQUE VIU QUE UM DELES ESTAVA ARMADO, NESTE MOMENTO, O DECLARANTE PEDIU PARA QUE ELES ESPERASSEM DO LADO DE FORA DO MERCADO, ENTÃO UM DELES MOSTROU A ARMA E ANUNCIOU O ASSALTO E NESTE MEIO TEMPO O OUTRO INDIVÍDUO COLOCOU UMA MASCARA DE CAVEIRA; O DECLARANTE ENTREGOU AOS MELIANTES R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS) QUE ESTAVA NO CAIXA, SENDO QUE NESTE MOMENTO PAROU UMA MOTO E O RAPAZ QUE ERA CLIENTE ENTROU NO ESTABELECIMENTO, ONDE FOI RENDIDO E DELE OS MELIANTES ROUBARAM O TELEFONE CELULAR; ANTES DOS MELIANTES IREM EMBORA DO LOCAL, PEGARAM SALGADOS E UM LITRO DE VODKA”.

A vítima LEONARDO VITOR, ouvida na fase inquisitiva (fl. 44), declarou: “COM REFERÊNCIA AOS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 1404/20, O DECLARANTE INFORMA QUE NO DIA 19/10/20, PAROU NA MERCEARIA DA RUA PINDORAMA Nº 470 - JD. BUSCARDI, PARA COMPRAR UM SALGADO E, AO DESCER DA MOTO, ASSIM QUE ENTROU NO ESTABELECIMENTO, VIU QUE LÁ DENTRO TINHAM DOIS INDIVÍDUOS, SENDO QUE UM ESTAVA NO CAIXA E O OUTRO PRÓXIMO DAS PRATELEIRAS; O DECLARANTE FOI ATÉ A GELADEIRA PARA PEGAR UM REFRIGERANTE, MAS NESTE MOMENTO FOI RENDIDO ONDE O INDIVÍDUO DISSE QUE ERA UMA ASSALTO E PERGUNTOU SE O DECLARANTE TINHA CELULAR; A PRINCÍPIO, O DECLARANTE BATEU A MÃO NOS BOLSOS E DISSE QUE NÃO TINHA CELULAR, MAS O MELIANTE DISSE "VOCÊ ESTA ME TIRANDO" (SIC), ENTÃO ELE ERGUEU A BLUSA DO DECLARANTE E PEGOU O CELULAR QUE ESTAVA EM SUA CINTURA, BEM COMO LEVANTOU A BLUSA MOSTRANDO A ARMA PARA O

DECLARANTE. ATO CONTINUO O MELIANTE MANDOU QUE O DECLARANTE DEITASSE NO CHÃO E FICASSE QUIETO; EM SEGUIDA, ESTE HOMEM QUE LHE ABORDOU FOI PARA O CAIXA E ENTÃO OS DOIS MELIANTES SE EVADIRAM DO LOCAL ; O DECLARANTE INFORMA QUE UM DOS MELIANTES ESTAVA DE CARA LIMPA, MAS O OUTRO ESTAVA COM PARTE DO ROSTO TAMPADA". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O assaltante lhe mostrou a arma e subtraiu o celular. Eram dois os assaltantes. Foi levado bem do mercado. Quem estava armado era o réu Adão, mostrando-o na videoconferência. Reconheceu o carro e conhecidos falaram de quem era. Conhece o básico sobre arma de fogo. Pelo que viu tem quase certeza de que era uma arma de verdade, sendo um trinta e oito ou trinta e dois. A testemunha RAFAEL ALVES DA COSTA, ouvida na fase inquisitiva (fls. 11), disse que: "COM REFERÊNCIA AOS FATOS NARRADOS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 1404/20, INFORMA QUE TRABALHAVA COMO PEDREIRO PARA A PESSOA DE EDILSON BATISTA FIGUEIREDO, VULGO " PIAUÍ", POIS COMO EDILSON NÃO É HABILITADO, ERA O DECLARANTE QUEM DIRIGIA O CARRO FORD/CORCEL II, PLACA BKL-2875 DE MATÃO/SP, DE COR PRETA, QUE USAVAM PARA TRABALHAR E TAMBÉM FICAVA COM O CARRO QUANDO NÃO ESTAVA TRABALHANDO; INFORMA QUE NO DIA 19/10/2020, O DECLARANTE ESTAVA COM O VEÍCULO MENCIONADO, NA CASA DE SUA MÃE NA AV. RINCÃO Nº 422 - JD. BUSCARDI , DEPOIS FOI ATÉ UM BAR QUE FICA NA AV. PINDORAMA, PROXIMO AO CAMPO FLAMENGUINHO, MOMENTO QUE CHEGOU DOIS RAPAZES QUE O DECLARANTE CONHECE POR "NEGUINHO" E O OUTRO "GORDINHO" , ELES CHEGARAM CORRENDO E FORAM ENTRANDO NO CARRO PEDINDO PARA O DECLARANTE LEVAR ELES EMBORA; O DECLARANTE JÁ TINHA SAÍDO DO LOCAL QUANDO OS DOIS PEDIRAM PARA QUE O DECLARANTE OS LEVASSE ATÉ A CIDADE DE DOBRADA/SP, E ENTÃO ELES DISSERAM: "NÓS FEZ UM BO MANO, VAI EMBORA QUE TÁ MOLHADO" (SIC); O DECLARANTE DISSE QUE O CARRO NÃO ERA SEU E NÃO PODIA LEVAR OS DOIS ATÉ A CIDADE DE DOBRADA; ENTÃO O DECLARANTE SEGUIU E DEIXOU OS DOIS NO BALÃO NA SAÍDA DA CIDADE QUE VAI SENTIDO DOBRADA; INFORMA QUE NÃO PARTICIPOU DO ROUBO PRATICADO PELOS DOIS INDIVÍDUOS NO SUPERMERCADO QUE FICA PROXIMO DA CASA DE SUA MÃE, POIS ESTAVA NO LOCAL ERRADO NA HORA ERRADA; INFORMA QUE QUANDO "NEGUINHO" E "GORDINHO" ENTRARAM NO CARRO DISSERAM QUE IRIAM LHE DAR O DINHEIRO DO COMBUSTÍVEL, MAS QUANDO O DECLARANTE DISSE QUE NÃO IRIA ATÉ DOBRADA E OS DEIXOU NA SAÍDA DA CIDADE, ELE SAIRAM DO CARRO E NÃO LHE DERAM NENHUM DINHEIRO".

A testemunha Policial Civil LEANDRO COSTA DOS SANTOS, em relatório de investigação de fls. 13/21, relatou que: "(...)DAS INVESTIGAÇÕES. QUE VISANDO À APURAÇÃO DO MENCIONADO FATO, ESTE SETOR DE INVESTIGAÇÕES EFETUOU DILIGÊNCIAS, A QUAL OBTIVEMOS IMAGENS CAPTADAS DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DO LOCAL DOS FATOS E INFORMAÇÕES DOS AUTORES DO DELITO. SENDO QUE OS TOMADORES, APÓS O ROUBO, DEIXARAM O LOCAL EM UM AUTOMÓVEL FORD/CORCEL II, DE COR PRETA, O QUAL ESTAVA ESTACIONADO NAS PROXIMIDADES [IMAGENS]. ESTE SETOR, OBTVEU INFORMAÇÕES QUE LEVARAM A LOCALIZAÇÃO DO FORD/CORCEL E IDENTIFICAÇÃO DE SEU CONDUTOR COMO SENDO RAFAEL ALVES DA COSTA - RG. 46.810.585 SSP/SP, FILHO DE FRANCISCO ALVES DA COSTA E DE ELSA BUENO, NATURAL DE MATÃO/SP, (02/06/1990), DE PROFISSÃO PEDREIRO, RESIDENTE À AV, RINCÃO Nº 422 - JD. BUSCARDI, NESTA DELEGACIA DECLAROU QUE (...).DA ANÁLISE DA MÍDIA. APÓS ANÁLISE DO CONTEÚDO DA MÍDIA FORNECIDA. FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O PRIMEIRO INDIVÍDUO A ENTRAR NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E DA VOZ DE ASSALTO COMO SENDO DA PESSOA DE: ADAO APARECIDO DOS SANTOS, ALCUNHA "VILÃO", RG: 43625937-SP, PAI: HOMERO PEREIRA DOS SANTOS, MÃE: EDINA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS, NATURAL DE: ALTO PIQUIRI -PR - NACIONALIDADE: BRASILEIRA, NASCIMENTO: 18/03/1997 -ESTADO CIVIL: SOLTEIRO PROFISSÃO: SERRALHEIRO(A) - CPF: 46907234866, ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA APARECIDO BALDUINO, 117 - NOVO MUNDO - MATÃO/SP - TELEFONES: (16)99330-4225. NESTA DELEGACIA DE POLÍCIA, ADAO APARECIDO DOS SANTOS, NA PRESENÇA DO ADVOGADO, CONFESSOU A PRÁTICA DO ROUBO EM QUESTÃO, DECLARANDO TODA AÇÃO DELITUOSA, INCLUSIVE FOI APREENDIDO EM SEU PODER UM BONÉ, CONFORME BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº 1735/2020 DE 29/12/2020, APREENSÃO DE UM BONÉ DE MARCA: QUIKSILVER (OBSERVAÇÕES NAS CORES PRETA E AMARELA), BONÉ ESTE O QUAL ADÃO USAVA NO DIA DO ROUBO [IMAGEM]. ESTE SETOR INFORMA AINDA, COM REFERÊNCIA AO COMPARSA DE ADÃO, ATÉ A PRESENTE DATA NÃO FOI POSSÍVEL SUA IDENTIFICAÇÃO". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Foi subtraído um celular de um cliente e quatrocentos reais do caixa do estabelecimento, garrafa de vodka e salgadinhos. O réu foi localizado posteriormente utilizando o mesmo boné utilizado no crime. Ele disse que seu parceiro seria o vulgo "Gordinho", de Araraquara. O réu alegou na delegacia que foi utilizada no crime uma réplica.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia, com exceção do efetivo emprego de arma de fogo, foram comprovados. O réu, ouvido na fase inquisitiva e em Juízo, confessou, com detalhes, a prática do crime.

A confissão do réu merece prosperar, pois não está isolada nos autos e vai ao encontro das demais provas produzidas durante a persecução penal.

Ouvida em Juízo, a vítima Leonardo reconheceu o réu como sendo um dos autores do delito, não havendo indícios de que pretendessem incriminar pessoa inocente.

Ademais, a testemunha Rafael, ouvida em Juízo, confirmou que o réu e uma pessoa identificada como "Gordinho", logo após o roubo, o abordaram e pediram que os levassem até a cidade de Dobrada/SP e, no caminho, falaram que haviam acabado de fazer um BO.

Por fim, o Policial Civil Leandro confirmou que, pelas imagens do roubo, foi possível identificar o réu como sendo o autor do delito, fato por ele confessado durante as investigações policiais.

Importante mencionar, ainda, que foi apreendido com o réu o mesmo boné que ele estava utilizando no dia da prática do crime, conforme relatório de investigação de fls. 13/21 e laudo pericial de fls. 37/42.

Destarte, conforme apurado, o réu, em companhia de um indivíduo identificado apenas como "Gordinho", agindo com unidade de desígnio e em poder de possível simulacro de arma de fogo, ingressaram no estabelecimento comercial e pediram para Willian lhes fornecer pão.

Ato contínuo, "Gordinho", colocou uma máscara de caveira e ADÃO exibiu o possível simulacro de arma de fogo à vítima Willian e anunciou o assalto.

Assim, a vítima entregou aos roubadores a quantia de R\$ 400,00, que estava no caixa do estabelecimento.

Apurou-se ainda que os agentes abordaram a vítima Leonardo que havia acabado de ingressar no estabelecimento, exibiram-lhe o simulacro de arma de fogo e subtraíram o aparelho celular que a vítima portava.

Antes de saírem do estabelecimento, os agentes subtraíram um litro de Vodka e salgadinhos do referido estabelecimento comercial.

Durante as investigações, os agentes foram identificados, pois deixaram o estabelecimento comercial e empreenderam fuga no veículo Ford/Corcel II, placas BKL-2875, cor preta, que estava em poder da testemunha Rafael Alves da Costa.

Além disso, a ação delituosa foi registrada pelas câmeras de segurança.

Conforme mencionado, na Delegacia de Polícia e em Juízo, o réu confessou a prática da infração.

Contudo, há que se afastar a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

O réu aduz que foi utilizado apenas um simulacro, não sendo a arma verdadeira.

A vítima Leonardo, por sua vez, disse conhecer o básico sobre armas e tinha quase que certeza de que a arma era verdadeira.

Diante disso, não havendo certeza de que se tratava de arma verdadeira, fica afastada a respectiva causa de aumento como já mencionado.

Verifica-se, por fim, que houve a subtração de dois patrimônios, de vítimas diversas, no mesmo contexto fático, razão pela qual há de ser reconhecida a prática de dois crimes de roubo, em concurso formal próprio, nos termos do artigo 70 do Código Penal.

Neste sentido:

"(...) Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, não há que se falar em crime único quando, num mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal" (STJ – HC 581.345/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, julgado em 16-6-2020, DJe 22-6-2020).

"(...) Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos.

Precedentes" (STJ – AgRg no AREsp 1.588.159/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 19-5-2020, DJe 28-5-2020).

Portanto, ficou demonstrado que o réu, no dia 19 de outubro de 2020, por volta das

10:44 horas, na mercearia localizada na Avenida Pindorama, nº 474, nesta cidade e Comarca de Matão, agindo em concurso e com unidade de desígnios, com um indivíduo identificado apenas por "Gordinho", mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram, para eles, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$ 400,00, em dinheiro, um litro de Vodka e salgadinhos de propriedade da vítima Willian Padilha Schuindt e o telefone celular, marca Moto One, bem avaliado em R\$ 1.200,00, de propriedade da vítima Leonardo Vitor, ocorrendo a subsunção ao preceito primário do artigo 157, § 2º, inc. II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Por tudo o que foi exposto, ficam afastadas as teses Defensivas.

Logo, a condenação é de rigor.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 157 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. Houve o emprego de simulacro de arma de fogo na prática do crime, o que facilitou a sua consumação ante o maior poder intimidador. O réu, juntamente com seu comparsa, também obrigou terceira pessoa a garantir a fuga. Deste modo, fixo, para que ocorra a correta reprovação e prevenção, a pena base 1/6 acima do mínimo legal, alcançando 04 anos e 08 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Não há agravante a computar. Presente a atenuante da confissão, excepcionalmente, retorno a pena ao patamar mínimo, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, majoro a pena em 1/3, fixando-a em 05 anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Não há causa de diminuição de pena.

Tendo em vista a prática de dois crimes, nos termos do artigo 70 do Código Penal (concurso formal próprio), aumento a pena em 1/6, resultando em 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

Assim, chega-se à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo, pois não há informação sobre a situação econômica do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena, diante das circunstâncias judiciais negativas, atento ao emprego de simulacro de arma de fogo, concurso de agentes, da prática de dois crimes e o fato de terem obrigado terceira pessoa a garantir a fuga, será o fechado.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Também não faz jus à suspensão condicional da pena.

O réu foi preso ao longo da persecução penal. Em razão dos fatos apurados, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Ressalto que ainda persistem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, ora ratificada. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido condenatório veiculado na denúncia a fim de CONDENAR o réu ADÃO APARECIDO DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso, por duas vezes, no artigo 157, § 2º, inc. II, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 15 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo. Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condeno-o, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observado a gratuidade, se o caso. Deixo de fixar o valor mínimo de reparação por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 23 de fevereiro de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA